يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة ؛ لأن المُتعدَّى عليه لم يفرط ، ولم يأذن بذلك ، وأما إذا دفع ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنون ، فأتلفه ، لم يضمنه ؛ لأنه سلَّطه عليه برضاه ، فهو مفرّط .

٢- يزول الحجر عن الصغير بأمرين :

الأمر الأول : البلوغ ، ويعرف ذلك بعلامات ، وهي : إنزاله المني ، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل ، أو بلوغه الخامسة عشرة ، أو الحيض في حق الجارية .

الأمر الثاني : الرشد ، وهو الصلاح في المال ، لقوله تعالى : ﴿ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ﴾[النساء :٦] . ويعرف رشده بالامتحان ، فيمنح شيئاً من التصرف ، ويترك يتصرف مراراً في المال ، فإن لم يغبن غبناً فاحشاً ، ولم ينفق ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه ، كان ذلك دليل رشده .

٣- يزول الحجر عن المجنون بأمرين أيضاً :

الأول : زوال الجنون ورجوع عقله إليه .

والثاني : الرشد . أما السفيه : فيزول عنه بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات المالية .

٤- يتولى أمر المحجور عليهم الأب إذا كان عدلاً رشيداً ، ثم وصيه . ويجب على من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه الأحظ والأنفع لهم ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام :١٥٢] . والآية نصَّتْ على اليتيم ، ويقاس عليه غيره ممن هو في معناه .

٥- على ولي اليتيم أن يحافظ على ماله ، ولا يأكله ، أويتصرف فيه ظلماً وبهتاناً ؛ لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء :١٠] .